

1501282-93.2020.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2190389/2020 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2384/2020 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Avando de Oliveira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Relativo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501282-93.2020.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501282-93.2020.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2190389/2020 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2384/2020 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Avando de Oliveira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Relativo à pena de multa, entendo que a questão merece melhor análise.

Primeiro, como bem apontado pelo órgão ministerial, o Superior Tribunal de Justiça firmou, no dia 24/11/2021, nova tese no Tema Repetitivo nº 931, de que "na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não

obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

No caso concreto, o acusado se utilizou dos préstimos da assistência judiciária gratuita, por meio do convênio com a Defensoria Pública do Estado, presumindo-se vulnerável financeiramente, fato que inviabiliza o prosseguimento em execução (para buscar bens que não existem), e, segundo a tese acima, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Segundo, a partir da análise conjunta do que dispõem o artigo 1º da Lei Estadual nº 14.272/10 e o artigo 1º, inciso XIV, da Resolução PGE-21, de 23-8-2017, é possível constatar que o Estado de São Paulo não tinha interesse na cobrança de débitos relacionados a multas impostas em processos criminais cujo valor fosse igual ou inferior a 1.200 (mil e duzentas) UFESPs [equivalentes a R\$ 38.364,00, em 2022]. No presente caso, constato que o valor da pena de multa imposta ao acusado (R\$ 5.184,18 - fls. 265/266) é inferior ao teto anteriormente descrito.

A mesma fundamentação pode ser aplicada, por analogia, à atual legitimidade primária do Ministério Público para ajuizar execução buscando a quitação da pena de multa.

Ressalte-se que prosseguir a pretensão por meio de rito executivo, com a finalidade de buscar bens de pessoa presumidamente carente, acarreta custo desnecessário ao Estado (oficiais de justiça, pesquisas no BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD...), onerando os contribuintes e a estrutura do Poder Judiciário e do Ministério Público, sem nenhuma perspectiva de sucesso.

Pondere-se que o próprio Ministério Público, com base na hipossuficiência e no binômio custo-benefício, tem, em casos como o presente, deixado de propor a execução (conforme o parecer que precede esta decisão).

Desse modo, acolho a o parecer do Ministério Público e concluo ser inútil e contraproducente o ajuizamento de execução (legitimidade primária do parquet) e a expedição de ofício para fins de inscrição da multa em dívida ativa (legitimidade secundária da Fazenda Pública), pois não será alcançado o objetivo sancionatório (diante do estado de carência material do acusado).

Ante todo o exposto, JULGO EXTINTA A PENA DE MULTA imposta a(o)(s) sentenciado(a) (s) AVANDO DE OLIVEIRA DA SILVA, ante o valor inexecutível.

Preclusa a presente decisão, proceda-se às demais comunicações necessárias, tais como IIRGD, TRE e DEECRIM (se ainda não realizadas).

No mais, regularize-se eventual pendência na classe/assunto do feito e anotação de segredo de justiça (Comunicado CG 1367/2015), honorários, objetos apreendidos, recolhimento de fiança e/ou valores apreendidos, IIRGD e BNMP.

Oportunamente, após realizados os atos e anotações de praxe, arquivem-se os autos, com a devida baixa.

Intime-se.

Hortolândia, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA